[별표 2] 범죄횟수 산정 관련 기간계산 방법(제4조 관련)

구 분	기간계산 방법
최종형이 형기종료인 경우	형기종료일부터 본형 판결 확정일
최종형이 가석방인 경우	원 형기종료일부터 본형 판결 확정일
사면(감형)으로 석방된 경우	사면(감형)된 날부터 본형 판결 확정일
최종형이 보호감호(치료감호) 병과인 경우	형의 종료일부터 본형 판결 확정일
형의 시효완성인 경우	시효완성일부터 본형 판결 확정일
최종형이 경과한 집행유예인 경우	○ 경과한 집행유예건 이전의 전과가 있는 경우 - 집행유예건은 경과 되었으므로 기본적으로 범죄횟수로 계산하지 않으나 경과된 집행유예 이전 전과형을 어떤 경우에 범죄횟수로 계산하는가의 문제임 - 집행유예건 이전에 선고받은 형의 집행을 종료하거나 집행이 면제된 날부터 집행유예 판결 확정일까지의 기간이 시행규칙 제3조제2항 각 호의 기간을 경과한 경우에는 범죄횟수로 계산하지 않음 - 앞의 기간이 시행규칙 제3조제2항 각 호의 기간을 경과하지 않은 경우 ‣ 집행유예 판결 확정일부터 본형 판결 확정일까지의 기간이 시행규칙 제3조제2항 각 호의 기간을 경과한 경우에는 범죄횟수로 계산하지 않고 ‣ 시행규칙 제3조제2항 각 호의 기간을 경과하지 않은 경우에는 집행유예 판결 확정전의 전과와 본범을 범죄횟수로 계산 ○ 경과한 집행유예건 이전의 전과가 없는 경우에는 본형만 범죄횟수로 계산
본형에 집행유예실효건 또는 추가건이 있어 2개 이상의 형을 동시에 집행한 경우	○ 2개 이상의 형을 합산한 형기를 시행규칙 제3조제2항 각 호의 기간 적용 - 본형 2년, 집행유예실효형 1년6월을 동시에 집행한 경우에는 3년을 초과하는 형으로 계산하여 그 최종형의 형기종료일부터 10년이 경과되어야 함
전형이 3년이하의 형을 선고받아 그 집행을 종료하거나 면제된 날부터 자격정지 이상의 형이 확정되지 아니하고 5년을 경과하였으나 전전형이 3년을 초과하는 형을 선고받아 그 집행을 종료하거나 면제된 날부터 10년을 경과하지 않은 경우에는 모두 범죄횟수로 계산	